الجديد في قانون الإجراءات الجماعيّة لسنة 2016:

مرحلة التسوية القضائية

تُعرّف التسويّة القضائيّة بالإجراء الجماعي الذّي يُفتح بطلب من المدين أو من أحد الدائنين أو من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية والذّي يستمر منذ بداية صدور قرار فتحه إلى تنفيذ برنامج الإنقاذ. و تختلف أهدافه بين حماية المؤسسة وإخراجها من الوضع المتردّي بطلب من المدين أو استخلاص الديون بطلب من الدائنين.

انطلاقا من تعريف " **التسوية القضائيّة** " ، يقع اللّجوء إلى هذه المرحلة عندما تمرّ المؤسسة الإقتصادية[1] بصعوبات طفيفة تستدعي إحاطتها بإجراءات وقائيّة تتمثّل أساسا في إجراء " التسوية الرضائيّة ". لكن لسبب أو لآخر .، مثل عدم احترام المدين الإتفاق الذّي أبرمه مع الدائنين بواسطة " المُصالح " يُصبح تقديم طلب إخضاع المؤسسة إلى تسوية قضائيّة عند توقفها عن الدفع واجبا أساسيّا يُعاقب عليه جزائيّا عند الإخلال بأحد شروطه[2].

---

[1] لا تتمتّع جميع المؤسسات التونسية بالإنتفاع بمرحلة التسوية القضائيّة. عند سنّ المشرع قانون الإنقاذ لسنة 1995 كانت المؤسسات تطالب بتطبيق إجراء التسوية القضائيّة لتتفصّى قدر الإمكان من دفع ديونها. ممّا أدّى إلى تنقيح القانون و تطبيقه على فئة معيّنة من المؤسسات موضوع **الفصل 416 جديد م.ت.**

[2] **الفصل 593 جديد م.ت : "** يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي... يتعمد عدم تقديم الوثائق و المعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 أو بالفصل 435 من هذه المجلة دون سبب جدي **".**

- **الجديد على مستوى تفعيل دور المحكمة:**

نصّ الفصل 433 " **على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة** " و يكون ذلك من خلال مقتضيات الفصل 421 المتعلق بالإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية، حيث أنّه في صورة لم يحضر مسيّر المؤسسة بعد استدعاء رئيس المحكمة له يأذن هذا الأخير بانطلاق التسوية القضائية إن توفرت شروطها.

- **الجديد على مستوى تقديم مطلب التسوية القضائية:**

الفصل 435 جديد م.ت مقارنة بالفصل 19 قديم من قانون الإنقاذ لسنة 2003:

وقع إضافة أطراف آخرين في إجراء تقديم مطلب التسوية القضائية يتمثّلون في الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الاقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى.

- **الجديد على مستوى اختصار الإجراءات و الآجال:**

1- الفصل 433 " **غير أنّه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كلّ وقت إن توفرت شروطه** ". وقع تمكين المحكمة في كلّ طور من الأطوار من سير إجراءات التسوية القضائية بتفليس المؤسسة تفاديا لخسارتها أكبر قدر ممكن من قدراتها الماليّة.

2- **الجديد في فترة المراقبة :**

كانت فترة المراقبة في الفصل 22 من قانون الإنقاذ لسنة 2003 تحدّد من طرف رئيس المحكمة بثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أخرى. وهي فترة غير مقيّدة بأجل معيّن إذ يمكن أن تستمر أن هذه الفترة أكثر من سنتين على المستوى التطبيقي. ثم وقع تنقيح هذا الفصل بموجب الفصل 439 جديد م.ت إذ أصبحت بمقتضاه فترة المراقبة مقيّدة الأجل بتسعة أشهر قابلة للتمديد بثلاثة أشهر بقرار معلّل من رئيس المحكمة الإبتدائية.

كما وقع إلغاء الفترة السابقة لفترة المراقبة و هي 20 يوما. إذ كان الفصل 19 (جديد) من قانون 2003 ينصّ على أنّه " **و يتولّى رئيس المحكمة الإبتدائية طلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية حول المطلب المقدّم إليه و يحدد لها أجلا لذلك أقصاه عشرون يوما** ". و أصبح رئيس المحكمة منذ تعديل قانون الإجراءات الجماعيّة لسنة 2016 يقرّر فتح فترة المراقبة في نفس قرار فتح إجراءات التسوية القضائية.

- **الجديد في تفعيل دور المتصرف القضائي:**

في إطار تفعيل دور المتصرف القضائي و مراقبة أعماله أصبح من واجبه بمقتضى الفصل 442 جديد م.ت تقديم تقرير أوّلي إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بعد مضي شهرين عن تعيينه يبيّن فيه حقيقة الوضع الإقتصادي و المالي و الإجتماعي للمؤسسة.

كما وقع تحديد الجهة القضائية المسؤولة عن تحديد أعمال المتصرف القضائي من مراقبة أو تسيير للمؤسسة المدينة فبعد ما كانت المحكمة بتركيبتها الجماعيّة و هذا ما يبدو

واضحا من خلال الفصل 26 من قانون 2003 نصّ الفصل 443 جديد م.ت صراحة على أنّ رئيس الحكمة هو الجهة القضائية المختصّة.

أيضا لم يعد من مهام المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ و هي المهمّة المناطة بعهدته بمقتضى الفصل 36 (جديد) من قانون 2003 لإنقاذ المؤسسات، إذ ينص على أنّه " **يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ** ". و نقّح هذا النصّ بمقتضى الفصل 452 جديد م.ت الذّي ينصّ على ما يلي " **يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المعدّ من طرف المدين وتعديله عند الإقتضاء** ". ويتبيّن من خلال الفصل الجديد أنّ المتصرف القضائي تقتصر مهمّته في هذه النقطة على دراسة البرنامج وتعديله عند الإقتضاء عوض إعداده و هو من الأهداف الجديدة لتعديل 2016 الذّي هدف من خلاله إلى تفعيل دور المدين في مرحلة التسوية القضائية إذ أصبح طرفا إيجابيّا يعّد البرنامج و يشارك في إنجاحه بعد أن كان طرفا سلبيّا لا يشارك في هذا الإنجاح.

إختبار الديون: " يمكّن الاختبار الدائنين من تثبيت حقوقهم تجاه المدين وذلك بإقامة الدليل على صحة ديونهم من خلال تأكيد وجودها الواقعي والقانوني وخلوها من الاسباب التي تؤدي الى زوالها او الحط من قيمتها او تغيير وصفها القانوني"[2]. لئن لم ينصّ المشرع صراحة على الجهة المكلّفة بإجراء هذا الإختبار إلاّ أنّه يستشف من الفصل 444 جديد م.ت أنّ المتصرف القضائي هو الجهة المكلفة بإجرائه.

[2] **قيس القحّار**، "التوقف عن الدفع و تزاحم الدائنين" مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، 2002–2003، ص 27.

وقد جاء هذا الفصل بالجديد حيث كان يُعهد للقاضي المراقب بحصر قائمة الدائنين وبالتالي باختبار الديون في مرحلة التسوية القضائية أمّا بمقتضى الفصل 444 جديد فإنّ المتصرف القضائي أصبح هو الطرف المؤهل لذلك تحت إشراف القاضي المراقب.

أمّا على مستوى مسؤوليّة المتصرف القضائي، فإنّه وقع تحميل المتصرف القضائي مسؤوليّة مدنيّة و جزائيّة على أخطائه. إذ نصّ الفصل 596 جديد م.ت على أنّه " **يعاقب المتصرف القضائي** (أو مراقب التنفيذ ، هنا مراقب التنفيذ هو الجهة القائمة على تنفيذ برنامج الإنقاذ و يمكن أن يكون المتصرف القضائي إن وافق عليه الدائنون) **الذي يرتكب خيانة في إدارة الأموال التي بعهدته في إطار الإجراءات الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية و بخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار** ".

- **الجديد في صورة تعذر كل دائن استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية:**

الجديد هو إعلام كتابة المحكمة المدين بمطلب التسوية المقدّم من طرف أحد الدائنين و ذلك ليُكمل الوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 جديد م.ت[3]. لأنّه في صورة إعلام المدين بالمطلب المقدّم من طرف أحد الدائنين ولم يُقدّم المدين هذه الوثائق بدون سبب وجيه يعرضه على رئيس المحكمة الإبتدائية فإنّ هذا الأخير يحرم المدين من

[3] **الفقرة 3 من الفصل 435 جديد م.ت** " و على المدين... وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية. فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب **".**

الضمانة الممنوحة له في إطار التسوية القضائية و هي **(تعليق إجراءات التنفيذ الفردية)** في حقّه[4].

- **الجديد في قاعدة إجراءات التقاضي و التنفيذ:**

أصبح من حق الدائنين الحق في التقاضي لإثبات الحق أو الدين دون المطالبة به وذلك بأن وقع إلغاء قاعدة تعليق إجراءات التقاضي و جعل تعليق أعمال التنفيذ آليّا في بعض الفترات وذلك عند تقديم المدين مطلب الانتفاع بالتسوية القضائية شرط أن يكون مستوفي لجميع شروطه، أمّا إذا وقع تقديم مطلب التسوية من طرف أحد الدائنين فإنّ المدين يجد نفسه أمام فرضيتين:

- **الفرضيّة الأولى**: أن يتعذر على الدائن تقديم الوثائق المطلوبة مع المطلب، عندها يقع إعلام المدين بإضافة هذه الوثائق، إذا أدلى بها يقع تمكينه من التعليق القضائي.
- **الفرضية الثانية**: أن يتعذر على الدائن تقديم الوثائق المطلوبة مع المطلب، يقع إعلام المدين ولم يدلي بها هذا الأخير، في هذه الصورة يجد القاضي نفسه في مجال مفتوح بحيث يكون من واجبه أن يتثبت في سبب عدم إدلاء المدين بالوثائق فإن كان تقاعسه ناتجا عن وجود سبب جدي يأذن بتعليق اجراءات التنفيذ أمّا إذا ثبت له أنّ سبب

[4] **الفقرة 4 من الفصل 449 جديد م.ت "** و لا تعلّق إجراءات التنفيذ و لا يتوقف سريان جميع الفوائض و غرامات التأخير و لا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التسوية من قبل أحد الدائنين و تخلّف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدي **".**

تقاعس المدين ناتج عن سبب غير جدي يقع حرمان المدين من التعليق و يجد نفسه أمام تنفيذ الدائنين على مكاسبه[5].

- موافقة الدائنين على برنامج الإنقاذ:

أصبح من حقّ الدائنين الموافقة على برنامج الإنقاذ المقدّم من طرف المدين والمعدّل عند الضرورة من طرف المتصرف القضائي. حيث لا يكتفي الدائنون بمجرّد إبداء رأيهم في البرنامج بل أنّ موافقتهم حاسمة وليست استشارية. حيث نصّ الفصل 456 جديد م.ت أنّ **المحكمة لا تقضي بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون على الأقل وبعد التحقق من أن البرنامج المذكور يراعي مصلحة جميع الدائنين.**

- الجديد على مستوى جزاء عدم تصريح الدائنين بديونهم في إطار إجراء " ترسيم الديون ":

لم ينصّ المشرع في القانون القديم المتعلّق بإنقاذ المؤسسات لسنة 1995 أو تنقيحاته لسنة 1999 و 2003 على أيّ جزاء يخصّ هذه المسألة. و هذه مجردّ نقطة من النقاط الغامضة التّي تحوم حول قانون الإجراءات الجماعيّة بصفة عامّة. وفي إطار تعديل التشريع المتعلّق بهذه المّادة أضاف المشرع في الفصل 445 جديد م.ت جزاءً للدائنين الذّين تعمّدوا أو لم يتعمّدوا التصريح بما لديهم من ديون في ذّمة المؤسسة المدينة في

[5] **منصف الكشو**، التسوية القضائيّة ، ملتقى علمي حول " الجديد في الإجراءات الجماعيّة "، كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالإشتراك مع الهيئة الوطنية للمحامين، يومي 16 و 17 مارس 2017، (مقال غير منشور).

الآجال القانونية. إذ نصّ هذا الفصل في فقرته الأخيرة على أنّه " **يترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدّمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ** ".